

职能部门反映，两个职能部门均回复：某小区15号楼规划有电梯直达负一楼车库，实际未建设。陈某等业主入住后，由于电梯不能到达负一楼车库，给陈某等15号楼的全体业主进出均带来不便，且某置业公司未将电梯修建到负一楼车库，减少了修建房屋的造价。为此，陈某诉至法院。 一审审理中，法院依陈某申请对某置业公司擅自变更设计、规划的行为所造成案涉房屋价值减损的金额进行司法鉴定，但鉴定机构以无法鉴定为由作出退件处理。法院随即依陈某申请，对案涉楼栋电梯修建至负一层车库将产生的工程造价进行司法鉴定。经鉴定，陈某所在单元将电梯修建至车库的工程造价为332362.99元，鉴于该单元共有业主14户，故应均摊该造价，每户为23740.14元。

【案件焦点】

某置业公司是否应向陈某赔偿损失。

【法院裁判要旨】

重庆市綦江区人民法院经审理认为：依法成立的合同受法律保护。陈某与某置业公司签订的《重庆市商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的规定，该合同合法有效，双方均应当按照合同约定全面、诚信履行己方所负合同义务。陈某已按合同约定履行了交纳购房款义务，某置业公司交付陈某的房屋，取得了职能部门的竣工验收备案登记，虽双方在购房合同中并没有电梯到达负一楼车库的约定，但在主管部门批准建设的规划、设计中有电梯到达负一楼车库，而某置业公司在施工过程中擅自改变规划、设计，只将电梯修建到房屋的一层，未将电梯修建到负一楼车库，减少了该楼栋的建房造价。根据双方签订的《商品房买卖合同》约定：甲方规划、设计变更导致影响乙方所购商品房质量、使用功能或使用环境的，甲方应当在有关职能部门批准同意之日起10日内以书面形式通知乙方，乙方不退房的，应当与甲方就变更事宜另行签订补充协议，给乙方造成损失的，由甲方赔偿。某置业公司在施工过程中，擅自改变规划设计，未通知陈某等购房业主，征求陈某等业主是否退房的意见，且未与陈某就补充事宜达成协议。某置业公司的行为已构成违约，给陈某等业主的出行带来不便，某置业公司未将电梯修建到车库，减少了建房造价，相应增加了陈某等人的购房价款。关于多支出购房价款的计算，陈某申请司法鉴定，根据其鉴定意见：某小区15号楼1单元和2单元车库金额均为332362.99元，除以陈某房屋所在15号楼2单元共14户业主，即每户多支出购房价款23740.14元。因为某置业公司未派员到庭参加诉讼，也未对司法鉴定意见发表质证意见，系对自己抗辩权利的放弃。故陈某要求某置业公司按购房合同的约定赔偿因电梯未修到负一楼车库多支出的购房款、鉴定费等经济损失，法院予以支持。但陈某要求被告某置业公司赔偿电梯未修到负一楼车库致业主进出不便造成的间接经济损失，因未举示充分的证据证明，法院不予支持。

重庆市綦江区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条、第三条、第七条，《中华人民共和国民事诉讼法总则》第七条，《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条之规定，判决如下：

- 一、某置业公司在本判决生效后十日内赔偿陈某经济损失23740.14元；
- 二、某置业公司在本判决生效后十日内支付原告陈某鉴定费1.1万元；
- 三、驳回陈某的其余诉讼请求。

某置业公司不服一审判决，提起上诉。

重庆市第五中级人民法院经审理认为：案涉房屋虽然取得了竣工验收备案登记，但某置业公司在施工过程中并未按照原规划、设计将电梯修到负一楼车库，而只将电梯修建到房屋的一层，按照双方签订的《商品房买卖合同》约定，某置业公司规划、设计变更导致影响购房者所购商品房质量、使用功能或使用环境的，需通知购房者，但本案中某置业公司并未通知陈某等购房者，某置业公司的行为构成违约，且给陈某等购房者的使用环境、使用功能造成影响，该行为也减少了某置业公司的建房造价，相应增加了陈某等购房者的购房价款，一审对此进行司法鉴定，鉴定出陈某多支出的购房价款为23740.14元，由此产生鉴定费1.1万元，上述费用系某置业公司违约对陈某造成的经济损失，应当予以支持。

重庆市第五中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国合同法》（已失效）与《中华人民共和国民法典》合同编第八章规定了违约责任，主要包括继续履行、采取补救措施以及赔偿损失等责任承担方式，两者对违约责任的规定大致相同。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第六十二条规定：“非

违约方在合同履行后可以获得的利益难以根据本解释第六十条、第六十一条的规定予以确定的，人民法院可以综合考虑违约方因违约获得的利益、违约方的过错程度、其他违约情节等因素，遵循公平原则和诚信原则确定。”该规定中明确在确定赔偿数额时可以将违约获益作为确定的因素之一。本案在一审判决时《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》尚未实施，而《中华人民共和国合同法》（已失效）、《中华人民共和国民法典》中规定的违约责任体系存在赔偿范围有限、可得利益规则适用性与可操作性不高等局限性，故本案在确定购房者的损失赔偿金额时，以开发商违约未将电梯修至车库所减少的造价予以参考。该判决符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第六十二条规定的立法精神，在实际司法裁判中，适用该条规定需具备以下几个要件：

一、购房者的损失难以衡量

违约获益剥夺规则应当是在违约损害赔偿无法为守约方提供充分救济时，通过剥夺违约方因违约所获利益以维护守约方利益的补充性赔偿责任。本案中，开发商违反约定未将电梯修至车库，对房屋的使用功能、使用环境甚至出售房屋时的市场价值均会造成影响，但该影响不能简易地通过货币计算出损害赔偿金额，因此，购房者造成的损失无法用《中华人民共和国合同法》或《中华人民共和国民法典》规定的违约责任赔偿进行衡量，且双方对于此情形下也未约定违约金条款，此时，需遵循诚实信用原则和公平原则等因素予以确定。

二、开发商违约具有主观过错

我国违约损害赔偿成立仅需要违约行为、损害、违约行为与损害之间具有因果关系，而无须考虑违约人的主观过错。由于现有的违约损害赔偿难以对守约方提供充分救济，故在司法实践中也出现以违约方因违约行为额外获益的数额为标准，通过调整违约金及违约损害赔偿金额的方式，维护守约方利益的案例。本案中，开发商欲减少成本，故对规划、设计进行更改，将约定的电梯修至车库改为修至一楼，其在主观上存在过错。故在传统的返还财产、赔偿

损失及惩罚性赔偿均无法使非违约方获得充分救济时，通过将违约方的违约获益归入守约方可以弥补上述救济方式的不足，保护受害人的合法权益。

三、开发商因故意违约而获益

违约损害赔偿责任的构成要件包括违约行为与损害结果之间存在因果关系，即因违约方的违约行为导致了守约方的损失。而对违约利润剥夺规则而言，违约方的获利与守约方的损失并无直接关联，守约方是否受有损失并不影响违约利润剥夺责任的成立。事实上，违约方所获利益主要是基于其积极实施违约行为产生的，而不仅是基于守约人所受的损害。正因如此，才有必要构建违约获益剥夺规则。如果违约行为是促成违约方获益的实质因素，则应当认定违约行为与违约获益之间具有必然性，也即具有因果关系。具体到本案中，开发商因其违约行为造成了成本降低，同时也对购房者使用房屋造成了不利影响，故对其不利影响的衡量标准为开发商因违约所减少的造价，使其不能因违约而获益。

总之，在司法实践中，对于守约方的损失难以衡量时，可以根据违约方因违约获得的利益、违约方的过错程度及其他违约情节等因素综合考虑，以保障守约方的合法权益，有效遏制效率违约行为。

编写人：重庆市第五中级人民法院 李婷

依约履行显失公平的应予调整

—— 某实业发展公司诉代某、李某商品房预售合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

云南省昆明市中级人民法院(2023)云01民终20525号民事判决书

2. 案由：商品房预售合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某实业发展公司

被告(上诉人):代某、李某

【基本案情】

2013年10月21日,某实业发展公司(出卖方)与代某(买受人)、李某(共同买受人)签订商品房购销合同和补充协议,约定:某实业发展公司向代某、李某预售住房一套,付款方式为首付加银行按揭模式,其中,按揭尾款于签订合同后10日内办理银行按揭手续。如因买受方原因未成功办理按揭,买受方应于出卖方书面通知后30日内将剩余房款付清,如期限届满买受方不能付清,则出卖方有权解除合同,买受方原已支付的全部款项作为违约金,出卖方不予退还,同时合同自动解除。2013年11月5日,代某、李某支付某实业发展公司案涉房屋首付款17万余元。2014年6月9日,代某、李某向某实业发展公司出具承诺书(代某、李某仅持有复印件),内容为:“本人于2013年11月5日购买贵公司开发的房屋,已支付首付款。由于本人银行按揭无法办理,现向贵公司承诺,剩余尾款14万元在房屋产权手续办理完毕后一次性支付。承诺当日,贵公司将该房屋装修钥匙交本人对该房屋装修。”某实业发展公司在该承诺上加盖印章,并有“同意……办理”字样(部分笔迹无法识别)。当事人之间的商品房买卖合同于2014年6月19日进行登记备案。代某、李某认可已